

기후에너지환경부고시 제2026-219호

「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제34조의24 제3항 및 같은 법 시행규칙 제4조의4 제5호에 따라 「국내 관람 또는 학술 연구 목적으로 용도변경한 곰을 사육할 수 있는 시설」을 제정하여 다음과 같이 고시합니다.

2026년 9월 3일
기후에너지환경부장관

관람 또는 학술 연구 목적으로 용도변경한 곰을 사육할 수 있는 시설 고시 제정(안)

제1조(목적) 이 고시는 법 제34조의24 제3항 및 같은 법 시행규칙 제4조의4 제5호에 따라 사육곰에서 관람 또는 학술 연구 목적으로 용도변경한 곰을 사육하는 데 적합하다고 기후에너지환경부장관이 인정하는 시설을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(대상 시설) "사육곰에서 관람 또는 학술 연구 목적으로 용도변경한 곰을 사육하는 데 적합하다고 기후에너지환경부장관이 인정하는 시설"이라 함은 법 제2조제11호에 따른 곰 사육농가 중 별지 제1호 서식에 따라 작성·날인된 서약서를 기후에너지환경부장관에게 제출하거나 국가·지방자치단체 및 법 시행규칙 제4조의4에 따른 시설로 사육곰을 양도하는 농가로서, 법 제16조제3항 단서에 따라 전시관람용으로 용도 변경된 곰을 보호시설 이송 전까지 임시 보호하는 농가를 말한다.

제3조(유효기간) 이 고시는 2028년 12월 31일까지 효력을 가진다.

부 칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

<별지 제1호 서식>

서 약 서

본인은 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률(이하 '야생생물법')에서 정하는 곰 사육농가(이하 '농가')로서 곰 사육을 종식하고 농가에 남아있는 곰(증식용·재수출용·전시관람용 곰을 모두 포함한다. 이하 같다)의 보호·관리를 위하여 최선을 다하며 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

제1조(소유권 이전 동의) 사육 중인 곰 전체 개체에 대하여 동물단체를 매수인으로 하여 매매 계약을 체결하고, 사육 중인 곰은 보호시설로 이송하기 전까지 임시 보호한다.

제2조(적정 관리 의무) 농가는 사육 중인 곰을 보호시설로 이송하기 전까지 인도적으로 보호·관리하며, 사육 환경을 위생적이고 안전하게 유지하는 등 선량한 관리자로서 주의 의무를 다하여야 한다.

제3조(규정 준수) 야생생물법에서 정한 증식 금지, 부속물 채취(가공품 제조 포함), 사육 중인 곰 및 부속물(가공품)에 대한 양도·양수·운반·보관·섭취 및 알선 금지, 폐사 신고 등 야생생물법에서 규정하고 있는 의무를 철저히 준수한다.

제4조(비상 조치) 곰의 탈출 등 안전사고 발생 시 관할 지방자치단체·지방환경관서·소방관서·경찰관서에 즉시 신고하며, 수색 및 포획 등을 통한 사고 수습을 적극 실시한다.

제5조(관계기관 협조) 농가에 대한 관할 지방환경관서(환경청)의 시설 점검, 국립생태원 또는 국립공원공단의 사육 현황 확인 및 개체 건강 검진이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

년 월 일

서 약 인 (인)

기 후 에 너 지 환 경 부 장 관 귀 하